

Số: 147-3/2025/QCĐG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ ĐẦU GIÁ KHOẢN NỢ

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 147/2024/HĐDVĐG ngày 12/11/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 147/2024/HĐDVĐG – 03 ngày 26/03/2025 ký giữa Công ty TNHH MTV quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD); Agribank – CN Bắc Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn;

Căn cứ hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá (Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh tại Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh);

Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn ban hành quy chế cuộc đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành về bán đấu giá tài sản, gồm các nội dung sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá khoản nợ; tổ chức đấu giá khoản nợ; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá khoản nợ, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá khoản nợ là: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh theo Hợp đồng tín dụng số 6421-LAV-202200156 ngày 28/06/2022 và các Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng ký giữa Agribank Chi nhánh Bắc TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh.

Điều 2: Đối tượng áp dụng.

- Đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ.
- Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.
- Người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá.
- Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động khoản nợ đấu giá.

Điều 3: Giải thích từ ngữ.

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- *Tài sản đấu giá* là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật. Tài sản đấu giá là Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh theo Hợp đồng tín dụng số 6421-LAV-202200156 ngày 28/06/2022 và các Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng ký giữa Agribank Chi nhánh Bắc TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh, gọi là Khoản nợ đấu giá.

- *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

- *Đấu giá khoản nợ* là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024.

- *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của khoản nợ đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- *Người có khoản nợ đấu giá* là cá nhân, tổ chức sở hữu khoản nợ, người được chủ sở hữu khoản nợ ủy quyền hoặc người có quyền đưa khoản nợ ra đấu giá theo quy định của pháp luật. Trong quy chế này Người có khoản nợ đấu giá là Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

- *Đại diện người có khoản nợ đấu giá* là Agribank AMC LTD (Agribank AMC LTD là bên nhận ủy quyền xử lý khoản nợ Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh tại Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh).

- *Người mua được khoản nợ đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

- *Tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ* ở đây là Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

- *Sự kiện bất khả kháng* là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Điều 4. Khoản nợ đấu giá; nguồn gốc khoản nợ đấu giá; giấy tờ pháp lý của khoản nợ đấu giá; tài sản bảo đảm của khoản nợ đấu giá; hiện trạng của khoản nợ đấu giá; nơi có khoản nợ đấu giá

4.1 Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh theo Hợp đồng tín dụng số 6421-LAV-202200156 ngày 28/06/2022 và các Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng ký giữa Agribank Chi nhánh Bắc TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh.

Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 15/10/2024 (*nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí..*): 76.980.270.360 đồng;

- *Dư nợ gốc:* 57.296.750.000 đồng, gồm nợ đã xử lý rủi ro thông thường: 57.296.750.000 đồng;

- Nợ lãi: 19.683.520.360 đồng, gồm lãi trong hạn: 16.427.024.253 đồng, lãi quá hạn: 3.256.496.106 đồng; Phí: 0 đồng

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 16/10/2024 cho đến khi khách hàng Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

4.2 Nguồn gốc của khoản nợ: là toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh của Hợp đồng tín dụng số 6421-LAV-202200156 ngày 28/06/2022 và các Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng ký giữa Agribank Chi nhánh Bắc TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh theo các Hợp đồng thế chấp tài sản sau:

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6421-LCL-202100066 ngày 28/04/2021, công chứng số: 1047, quyền số: 21-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/04/2021 tại VP Công chứng ATK, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 28/04/2021 do Chi nhánh VPĐK đất đai Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6421-LCL-202100067 ngày 29/04/2021, công chứng số: 1060, quyền số: 21-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 29/04/2021 tại VP Công chứng ATK, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/04/2021 do Chi nhánh VPĐK đất đai Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6421-LCL-202100069 ngày 28/04/2021, công chứng số: 1046, quyền số: 21-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/04/2021 tại VP Công chứng ATK, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/04/2021 do Chi nhánh VPĐK đất đai Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6421-LCL-202100070 ngày 28/04/2021, công chứng số: 1059, quyền số: 21-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/04/2021 tại VP Công chứng ATK, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/04/2021 do Chi nhánh VPĐK đất đai Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6421-LCL-202100070 ngày 28/04/2021, công chứng số: 1059, quyền số: 21-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/04/2021 tại VP Công chứng ATK, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/04/2021 do Chi nhánh VPĐK đất đai Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6421-LCL-202100070 ngày 28/04/2021, công chứng số: 1059, quyền số: 21-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/04/2021 tại VP Công chứng ATK, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/04/2021 do Chi nhánh VPĐK đất đai Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6421-LCL-202100109 ngày 28/04/2021, công chứng số: 1048, quyền số: 21-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/04/2021 tại VP Công chứng ATK, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/04/2021 do Chi nhánh VPĐK đất đai Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6421-LCL-202100109 ngày 28/04/2021, công chứng số: 1048, quyền số: 21-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/04/2021 tại VP Công chứng ATK, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/04/2021 do Chi nhánh VPĐK đất đai Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6421-LCL-202100109 ngày 28/04/2021, công chứng số: 1048, quyền số: 21-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/04/2021 tại VP Công chứng ATK, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/04/2021 do Chi nhánh VPĐK đất đai Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6421-LCL-202100109 ngày 28/04/2021, công chứng số: 1048, quyền số: 21-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/04/2021 tại VP Công chứng ATK, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/04/2021 do Chi nhánh VPĐK đất đai Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6421-LCL-202100127 ngày 13/05/2021, công chứng số: 07480, quyền số: 05/2021TP/CC-SCC/HĐGD ngày 13/05/2021/2021 tại Phòng Công chứng Số 7, TP. HCM, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 13/05/2021 do Chi nhánh VPĐK đất đai Q.12, TP. HCM chứng nhận.

4.3. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ:

Tài sản 1: Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 731, tờ bản đồ số: 184 tọa lạc tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

-Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CV464439, sổ vào sổ cấp GCN: CS02635 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 18/05/2020.

-Chi tiết tài sản:

*Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 731, Tờ bản đồ số: 184

+ Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

+ Diện tích: 276,5m² (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu phẩy năm mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng từ bà Dương Ngọc Mai).

* Tài sản gắn liền với đất: -/-

Tài sản 2: Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 568, tờ bản đồ số: 175 tọa lạc tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

-Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CV859216, sổ vào sổ cấp GCN: CS02682 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 01/06/2020.

-Chi tiết tài sản:

*Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 568, Tờ bản đồ số: 175

+ Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
+ Diện tích: 574,2m² (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi bốn phẩy hai mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Hà).

* Tài sản gắn liền với đất: -/-

Tài sản 3: Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 608, tờ bản đồ số: 175 tọa lạc tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

-Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CV859241, số vào sổ cấp GCN: CS02698 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 02/06/2020.

-Chi tiết tài sản:

*Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 608, Tờ bản đồ số: 175
+ Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
+ Diện tích: 436,3m² (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi sáu phẩy ba mét vuông).
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần xây dựng số 3).

* Tài sản gắn liền với đất: -/-

Tài sản 4: Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 617, tờ bản đồ số: 184 tọa lạc tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CV464484, số vào sổ cấp GCN: CS02658 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 21/05/2020.

- Chi tiết tài sản:

*Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 617, Tờ bản đồ số: 184
+ Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
+ Diện tích: 331,0m² (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi một mét vuông).
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- + Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
- + Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- + Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần xây dựng số 3).
- * Tài sản gắn liền với đất: -/-

Tài sản 5: Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 620, tờ bản đồ số: 184 tọa lạc tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

-Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CV464483, số vào sổ cấp GCN: CS02659 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 21/05/2020.

-Chi tiết tài sản:

*Quyền sử dụng đất:

- + Thửa đất số: 620, Tờ bản đồ số: 184
- + Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- + Diện tích: 305,7m² (Bằng chữ: Ba trăm linh năm phẩy bảy mét vuông).
- + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
- + Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.
- + Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- + Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần xây dựng số 3).
- * Tài sản gắn liền với đất: -/-

Tài sản 6: Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 631, tờ bản đồ số: 184 tọa lạc tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

-Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CV464485, số vào sổ cấp GCN: CS02657 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 21/05/2020.

-Chi tiết tài sản:

*Quyền sử dụng đất:

- + Thửa đất số: 631, Tờ bản đồ số: 184
- + Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- + diện tích: 341,5m² (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi một phẩy năm mét vuông).
- + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- + Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
- + Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- + Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần xây dựng số 3).

* Tài sản gắn liền với đất: -/-

Tài sản 7: Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 609, tờ bản đồ số: 175 tọa lạc tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

-Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CV859245, sổ vào sổ cấp GCN: CS02694 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 02/06/2020.

-Chi tiết tài sản:

*Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 609, Tờ bản đồ số: 175

+ Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

+ Diện tích: 436,3m² (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi sáu phẩy ba mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần xây dựng số 3).

* Tài sản gắn liền với đất: -/-

Tài sản 8: Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 741, tờ bản đồ số: 184 tọa lạc tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

-Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CV859246, sổ vào sổ cấp GCN: CS02695 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 02/06/2020.

-Chi tiết tài sản:

*Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 741, Tờ bản đồ số: 184

+ Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

+ Diện tích: 276,5m² (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu phẩy năm mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần xây dựng số 3).

* Tài sản gắn liền với đất: -/-

Tài sản 9: Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 738, tờ bản đồ số: 184 tọa lạc tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

-Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CV859247, sổ vào sổ cấp GCN: CS02696 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 02/06/2020.

-Chi tiết tài sản:

*Quyền sử dụng đất:

+ Thừa đất số: 738, Tờ bản đồ số: 184

+ Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

+ Diện tích: 276,5m² (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu phẩy năm mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần xây dựng số 3).

* Tài sản gắn liền với đất: -/-

Tài sản 10: Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 740, tờ bản đồ số: 184 tọa lạc tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

-Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CV859248, sổ vào sổ cấp GCN: CS02693 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 02/06/2020.

-Chi tiết tài sản:

*Quyền sử dụng đất:

+ Thừa đất số: 740, Tờ bản đồ số: 184

+ Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

+ Diện tích: 276,5m² (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu phẩy năm mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần xây dựng số 3).

* Tài sản gắn liền với đất: -/-

Tài sản 11: Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 780, tờ bản đồ số: 4 tọa lạc tại Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

-Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CN499154, sổ vào sổ cấp GCN: CS16294 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 05/03/2019, cập nhận biến động chủ sử dụng ngày 16/04/2021.

-Chi tiết tài sản:

*Quyền sử dụng đất:

+Thửa đất số: 780, Tờ bản đồ số: 4

+ Địa chỉ: Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

+ Diện tích: 168,8m² (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám phẩy tám mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: -/.

4.4 Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản bảo đảm của khoản nợ và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Bắc Thành Phố Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế. Trường hợp khoản nợ hoặc tài sản bảo đảm của khoản nợ chưa hoàn thiện pháp lý, người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

- Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm của khoản nợ và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố tài sản bảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế,

nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và tổ chức hành nghề đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

- Theo thông tin Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh và Đơn vị tổ chức đấu giá được biết thì tài sản bảo đảm của khoản nợ này hiện nay đang có một số tranh chấp giữa các bên liên quan. Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá cũng như tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

4.5 Nơi có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh (Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh) - Địa chỉ số: Số 358 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 5. Giá khởi điểm và các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá

5.1 Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 58.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ ba trăm triệu đồng).

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định

5.2 Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:

- Người đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, xem tài sản bảo đảm phải tự túc phương tiện và chịu các loại phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Người mua khoản nợ đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục thay đổi bên vay, bên nhận thế chấp theo quy định pháp luật.

- Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác từ việc chuyển nhượng khoản nợ đấu giá (nếu có).

- Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà khoản nợ bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Nguyên tắc đấu giá khoản nợ, hình thức và phương thức đấu giá.

6.1 Nguyên tắc đấu giá khoản nợ:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ, đấu giá viên.

- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

6.2 Hình thức đấu giá khoản nợ: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

6.3 Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá thông thường.

Điều 7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá và tiền đặt trước

7.1 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

7.2 Bước giá: Chênh lệch tối thiểu là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/bước giá.

7.3 Tiền đặt trước, thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 5.830.000.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm ba mươi triệu đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 08 giờ 00 phút, ngày 28/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/04/2025.

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

+ Số tài khoản: 6460201019641

+ Mở tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Phú.

Điều 8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem khoản nợ, thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

8.1 Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08 giờ 00 phút, ngày 28/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/04/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Đ/c: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

8.2 Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá:

- Thời gian xem hồ sơ khoản nợ: từ 08 giờ 00 phút, ngày 28/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/04/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.

- Người tham gia đấu giá xem hồ sơ khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật.

8.3 Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: **Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 18/04/2025.**

8.4 Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

8.5 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao gần nhất).
- Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Căn cước/CCCD của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Căn cước/CCCD của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

- Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (bản sao).
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

Điều 9: Đăng ký tham gia đấu giá.

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc.

- Đối tượng tham gia đấu giá:

Là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 10: Cách thức trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

- Giới thiệu khoản nợ đấu giá;

- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

- Phát số cho người tham gia đấu giá;

- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

- Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

- Người tham gia đấu giá trả giá đầu tiên thì giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và mức chênh lệch tối thiểu bằng 01 bước giá;

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; Xử lý tiền đặt trước.

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá.

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

3. Xử lý tiền đặt trước

3.1 Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

3.2 Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.3 Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về người có khoản nợ đấu giá. Trong trường hợp người có khoản nợ đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá khoản nợ.

3.4 Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu. Phí chuyển trả lại tiền đặt trước đối với người không trúng đấu giá được khấu trừ trực tiếp vào tiền đặt trước của người đó.

Điều 12. Biên bản đấu giá

- Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024.

- Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có khoản nợ đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ.

Điều 13. Thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ, giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, bản giao khoản nợ

1. Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá

- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;

- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ

của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức phiên đấu giá (nếu phát sinh);

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá

- Số tiền đặt cọc: Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá (Agribank Chi nhánh Bắc Tp. Hồ Chí Minh).

b. Thời hạn thanh toán

- Người mua được tài sản đấu giá thanh toán tiền mua khoản nợ cho Agribank Chi nhánh Bắc Tp. Hồ Chí Minh theo thời hạn sau:

- Đợt 1: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng Mua bán, bên mua phải thanh toán 30% giá trị Hợp đồng (đã bao gồm số tiền đặt cọc tham gia đấu giá khoản nợ) cho Bên bán (Khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu Bên mua nợ không tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán nợ đã ký kết).

- Đợt 2: trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán khoản nợ được ký kết, bên mua thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng mua bán nợ cho Agribank Chi nhánh Bắc Tp. Hồ Chí Minh. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá khoản nợ thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán trước đó và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Người mua được khoản nợ đấu giá chuyển khoản tiền mua khoản nợ đấu giá vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Bắc Tp. Hồ Chí Minh, theo số tài khoản: **459901** tại Agribank Chi nhánh Bắc Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung chuyển khoản: **[Họ và tên người trúng đấu giá] nộp tiền mua khoản nợ của Công ty TNHH MTV Hà Tĩnh**

3. Thời hạn, địa điểm bàn giao khoản nợ và giấy tờ liên quan đến khoản nợ:

- Thời gian, địa điểm bàn giao khoản nợ trúng đấu giá: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày người mua khoản nợ đấu giá thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mua khoản nợ đấu giá theo quy định Agribank Chi nhánh Bắc Tp. Hồ Chí Minh tiến hành bàn giao khoản nợ đấu giá và toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ cho người mua khoản nợ đấu giá.

- Địa điểm bàn giao: tại Agribank Chi nhánh Bắc Tp. Hồ Chí Minh (Địa chỉ: Số 358 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh). Kể từ thời điểm nhận

bản giao khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá được kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Agribank Chi nhánh Bắc Tp. Hồ Chí Minh đối với khoản nợ theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm bàn giao khoản nợ đấu giá: tại trụ sở Agribank Chi nhánh Bắc TP. Hồ Chí Minh, số 358 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 14. Nghĩa vụ và quyền lợi của người mua được khoản nợ đấu giá

1. Nghĩa vụ của người mua được khoản nợ đấu giá:

+ Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của khoản nợ và tài sản bảo đảm, đã biết và hiểu rõ về bên vay vốn và các bên liên quan đến khoản nợ, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của khoản nợ đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng tài sản bảo đảm và đồng ý mua khoản nợ theo nguyên trạng **“có sao mua vậy”**; nhận khoản nợ trúng đấu giá đúng như hiện trạng và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó;

+ Phải biết đây là khoản nợ của Bên vay vốn tại Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả đấu giá thành khoản nợ và hợp đồng mua bán khoản nợ bán đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận mà không phải bồi thường cho nhau;

+ Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao khoản nợ sẽ được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau;

+ Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản bảo đảm, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức **“có sao bán vậy”** như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Tổ chức hành nghề đấu giá và Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm (tài sản bảo đảm cho khoản nợ đấu giá) so với hồ sơ tài liệu mà Ngân hàng đã cung cấp và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin khoản nợ và hiện trạng tài sản bảo đảm, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong phiên đấu giá hoặc khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;

+ Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản bảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ không thể

lượng trước được. Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Chí Minh, Agribank AMC LTD và tổ chức hành nghề đấu giá minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Chí Minh, Agribank AMC LTD và đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên;

+ Người mua được khoản nợ đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục thay đổi bên nhận thế chấp tài sản theo quy định pháp luật.

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày người mua được khoản nợ đấu giá nhận bàn giao khoản nợ cùng giấy tờ liên quan đến khoản nợ, người mua được khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế, nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến khoản nợ và các nghĩa vụ, thủ tục thay đổi bên nhận thế chấp tài sản liên quan đến khoản nợ nêu trên theo quy định pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Quyền của người mua được khoản nợ:

- Được Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh/ Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn cung cấp giấy tờ hồ sơ về khoản nợ đấu giá nêu trên;

- Được nhận khoản nợ đấu giá, có quyền sở hữu đối với khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;

- Các quyền khác thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 15. Xử lý các vấn đề phát sinh trong phiên đấu giá của đấu giá viên

1. Đấu giá viên trực tiếp điều hành phiên đấu giá có các quyền sau:

- Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;

- Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, đim giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá khoản nợ;

- Dừng phiên đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

2. Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong phiên đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có khoản nợ đấu giá)

Điều 16. Điều khoản bất khả kháng

- Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, khoản nợ đấu giá không thể bàn giao cho người mua khoản nợ đấu giá thì tổ chức bán đấu giá, người có khoản nợ đấu giá và người trúng đấu giá sẽ giải quyết trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp các bên phù hợp theo thỏa thuận và quy định pháp luật.

- Trong trường hợp việc tổ chức bán đấu giá này không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng như Tòa án hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoãn, tạm hoãn, ngăn chặn phiên đấu giá, hủy bỏ kết quả đấu giá thành/hủy bỏ hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá của cơ quan chức năng thi Bên A, Bên B và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được phục hồi về nguyên trạng và các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

Điều 17. Giải quyết tranh chấp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 18. Một số lưu ý khác

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn cung cấp trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Mọi thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn để được giải đáp trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá.

- Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến phiên đấu giá, người điều hành phiên đấu giá sẽ không giải quyết những vấn đề đã được quy định, ghi rõ trong hồ sơ cung cấp cho người đăng ký tham gia đấu giá, không trả lời những câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan phiên đấu giá không quá 05 phút.

- Đấu giá viên trực tiếp điều hành phiên đấu giá có các quyền sau: Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại Quy chế này; Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá khoản nợ; Dừng phiên đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng bán đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá. Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong phiên đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có khoản nợ).

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức thực hiện

- Mọi khiếu nại tranh chấp liên quan đến việc đấu giá khoản nợ được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Lãnh đạo, nhân viên Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế này.

2. Hiệu lực thi hành



- Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về trình tự, thủ tục đấu giá của Quy chế này và quy định của các luật có liên quan thì áp dụng quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có những quy định không được đề cập trong Quy chế này hoặc không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành thì áp dụng theo các quy định của pháp luật.

- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chí Hiếu

Người đăng ký tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, đã đồng ý nhất trí và cam kết chịu trách nhiệm thực hiện những điều khoản quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nội dung của bản quy chế này.
